

1 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Denna bilaga avser arbetsgivare och arbetstagare.

1.0 Kravbild

Det är av vitalt intresse för Robertsfors kommun samt de verksamheter där Robertsfors kommun utser en majoritet av bolagsstyrelsen att de i upphandlingen sysselsätta personalen och företag som lägst erhåller de sociala villkor som specificeras i handlingarna gällande upphandlingen samt att gällande diskriminerings- och övrig i upphandlingsunderlaget specificerad arbetsmarknadslagstiftning iakttas mot dem.

Med sysselsätta företag avses entreprenören samt underentreprenörer.

Entreprenören ska iakta ovan angivna bestämmelser så att de i upphandlingen sysselsätta arbetstagarna och företagen som lägst erhåller i denna handling angivna villkor. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas.

Robertsfors kommun har rätt att själv eller genom ombud kontrollera att ovan angivna villkor uppfylls under hela entreprenaden.

Om entreprenören har tecknat och är bunden av kollektivavtal som är tillämpligt för branschen enligt avsnitt "2.0 Särskilda arbetsrättsliga villkor enligt tillämpligt branschavtal" ska personalen för entreprenaden erhålla de arbets- och anställningsvillkor som framgår av kollektivavtal.

Om entreprenören inte är bunden av kollektivavtal som är tillämpligt för branschen enligt avsnitt "2.0 Särskilda arbetsrättsliga villkor enligt tillämpligt branschavtal". Ska entreprenörens personal för entreprenaden som minst erhålla de arbets- och anställningsvillkor som framgår av avsnitt 2. Särskilda arbetsrättsliga villkor enligt tillämpligt branschavtal.

2.0 Särskilda arbetsrättsliga villkor enligt tillämpligt branschavtal

Allmänna krav som skall vara uppfyllda i nedan angivna kollektivavtal för Byggarbeten tecknade av Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet och Svenska Målarförbundet med respektive arbetsgivarförbund. Övriga nedan ej angivna villkor i respektive kollektivavtal är inte särskilda kontraktsvillkor för entreprenaden.

Kollektivavtalen bifogas inte.

Avtalsenlig lön och övertidsersättning

Avtalsenlig lön och övertidsvillkor i enlighet med nedanstående branschavtal med en miniminivå på lägst prestationslönesnitt gällande Umeåregionen. Det är alltid för branschen senast gällande kollektivavtal med supplement för efterföljande år samt beaktat avtalshöjningar som ska tillämpas.

Byggavtalet § 2 mom. 6 & 7, § 3 jmf

VVS – Installationsavtalet § 4 och lönebilaga Kylavtalet § 4

Plåt- och ventilationsavtalet § 3, 4, 5, 6

Glasmästeriavtalet § 2 och 3

Entreprenadmaskinavtalet § 3

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 4 kap och 7 kap (ej 13 §)

Kollektivavtal för Måleriyrket; § 2, (ej protokollsanteckning om arbetsgivare saknar tillämpligt kollektivavtal), och § 4

Seko väg o banavtalet kap.3

Maskinföraravtalet §4

2.1 Arbetstidsregler

Arbetstidsregler inklusive regler för arbetstidsförläggning med enligt branschavtalet med lägst jämbördiga ersättningar vid arbete på skift, ob-tid, förskjuten arbetstid etc. enligt nedan angivna bestämmelser i branschavtal.

Byggavtalet § 2 och 4

Anläggningsavtalet 2 och 4

VVS – Installationsavtalet § 3 och 4 Kylavtalet § 3

Plåt- och ventilationsavtalet § 2

Upphandling

Ombyggnad Centrumhuset

Dokument

13.11 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Diarienummer

25072

Diarienummer**Datum**

2025-03-03

Glasmästeriavtalet § 1 och 4

Entreprenadmaskinavtalet § 2 och 4

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 4 kap och 7 kap.

Kollektivavtal för Måleriyrket § 3 och § 4. Arbetstidslagens regler ska iakttas (gäller samtliga avtal).

Seko väg o banavtalet kap.2

Maskinföraravtalet §11

2.2 Rese-, restids- och traktamentsbestämmelser

Rese-, restids- och traktamentsbestämmelser, med lägst ersättningar enligt nedan angivna bestämmelser i branschavtal.

Byggavtalet § 6

VVS – Installationsavtalet § 7 Kylavtalet § 6

Plåt- och ventilationsavtalet § 7

Glasmästeriavtalet § 5

Entreprenadmaskinavtalet § 5

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 7 kap och 11 kap.

Kollektivavtal för Måleriyrket § 8

Seko väg o banavtalet kap.4

Maskinföraravtalet §10

2.3 Verktyg och maskiner

Arbetsgivaren ska tillhandahålla samtliga verktyg och maskiner enligt nedan angivna bestämmelser i branschavtal.

Byggavtalet § 11

VVS – Installationsavtalet § 10 Kylavtalet § 10

Plåt- och ventilationsavtalet § 11

Glasmästeriavtalet § 11

Entreprenadmaskinavtalet § 11.5, 11.3 - 4

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 12 kap.

Kollektivavtal för Måleriyrket, § 10 mom. c

2.4 Lön vid Permittering och uppsägning

Vid permittering utgår lön enligt respektive kollektivavtals regler.

Vid uppsägning och permittering ska full lön i enlighet med anställningsskyddslagens bestämmelser gälla.

2.5 Avtalsenliga höjningar av anställningsförmåner

För anställningsförmåner gäller lägst de justeringar och tidpunkter som framgår av respektive kollektivavtal.

2.6 Försäkringar

Verksamma på arbetsplatsen skall omfattas av försäkring i nivå med försäkringskraven i respektive kollektivavtal. Samtliga verksamma företag på arbetsplatsen skall på begäran kunna uppvisa samt leverera underlag för detta.

2.7 Arbetsrättsliga bestämmelser som skall iakttas

Semesterlagen (1977:480),

Föräldraledighetslagen (1995:584),

Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Diskrimineringslagen (2008:567).

Arbetstidslagen (1982:673), dock inte 12 §,

Upphandling

Ombyggnad Centrumhuset

Dokument

13.11 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Diarienummer

25072

Diarienummer**Datum**2025-03-03

Lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, dock inte 16 §,

Arbetsmiljölagen (1977:1160), samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyrning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.

2.8 Eventuella lag eller kollektivavtalsändringar

Vid eventuella ändringar gäller motsvarande bestämmelser i ny motsvarande lag eller kollektivavtal.